

Contrat de Prestation de services

Entre les parties suivantes :

Et **Monsieur BLAKIME Oumoro**, né le **18/03/1996** à **Sokodé / Tchaoudjo**, titulaire de Carte Nationale d'Identité **Togolaise** numéro **0614-565-7064** désigné par le terme **“employeur” d’une part**;

Et **Monsieur KOMACLO Didier**, né le **31/12/2001** à **Pobè**, titulaire de Carte Nationale d'Identité **Béninoise** numéro **100227902**;

Monsieur NASIR MUSA Abdul Malik, né le **31/12/2001** à **Agoè-Nyivé**, titulaire de Carte Nationale d'Identité **Togolaise** numéro **1369-988-4064**;

Monsieur TAWELESSI Samtou né le **04/11/2003** à **Lomé**, titulaire de Carte Nationale d'Identité **Togolaise** numéro **1350-872-6063**;

Ci-après désigné par le terme « prestataires » **d’autre part**. Il a été convenu ce qui suit:

Article 1: OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu dans le cadre de l'exécution du contrat de Partenariat au profit de l'employeur et a pour objet la mise en place et le développement de deux plate-formes web et desktop répondant aux besoins relevés dans le cahier des charges qui sera communiqué aux prestataires.

Article 2: CAHIER DE CHARGE

Le cahier de charge annexé à ce contrat précise les fonctionnalités, les modalités de réalisation du projet. Il fait partie intégrante du présent contrat et engage les deux parties.

Article 3: ENGAGEMENT ET DURÉE DU CONTRAT

Les parties conviennent que le présent contrat de prestation de service a une durée de six mois à compter de la date de signature. Pendant cette période, les prestataires s'engagent à fournir les services décrits dans le cahier de charge annexé à ce contrat, et l'employeur s'engage à respecter les termes de paiement et à collaborer activement pour la bonne réalisation du projet.

Article 4: RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION

Après la période contractuelle, le contrat peut être reconduit si les deux parties sont d'accord, en respectant des conditions discutées séparément. Le renouvellement peut être envisagé une fois l'entreprise lancée. De plus, des ajustements peuvent être apportés au contrat conformément aux clauses de modification convenues à l'avance dans ce présent contrat.

Article 5: RESPONSABILITÉS DES PRESTATAIRES

Durant la durée du contrat, le prestataires s'engagent à :

- Livrer un premier produit utilisable avec les fonctionnalités de base développées
- Livrer le produit final à la fin des six mois qui suivent la signature du contrat.
- Fournir un code de qualité, documenté et testé.
- Se conformer aux ordres écrits, donnés par l'employeur, dans l'exercice de ses fonctions.
- Assurer la confidentialité des informations échangées dans le cadre de la prestation.
- Un manuel d'utilisation de l'application pour les admins.
- Tous les codes sources de l'application.

Article 6: RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR

L'employeur s'engage à :

- Fournir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation du projet.
- Tester et valider les livrables dans les délais impartis.
- Payer les factures selon les modalités définies.
- Fournir aux prestataires les outils demandés dans les délais favorables.

Article 7: MODALITÉS ET LIEU D'EXÉCUTION DE LA PRESTATION

Les parties s'engagent à mettre en oeuvre des moyens raisonnables afin que l'exécution du contrat se déroule dans de bonnes conditions:

- Dans l'exécution du présent contrat, tous les échanges vers l'employeur Final à mener par le prestataires seront effectués via l'adresse mail des prestataires
- Pour les échanges interactifs et suivi sur les prestations confiées, les parties conviennent d'utiliser les canaux suivants créés au besoin:
 - Téléphone
 - WhatsApp
 - Gmail
 - Discord
- Considérant la nature des missions confiées aux prestataires, ce dernier sera amené à participer à des réunions en ligne ou en présentiel dans un cadre du présent contrat
- L'employeur s'engage à tenir les prestataires informés de toute réunion, deux jours (48h) à l'avance.

La prestation se fera à distance.

Article 8: PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les prestataires cèdent à l'employeur tous les droits de propriété intellectuelle sur le code source développé dans le cadre de ce contrat, une fois le paiement intégral effectué.

Article 9: RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

En contrepartie du travail fourni, les prestataires toucheront une rémunération totale estimée à 1.800.000 XOF net suivant les modalités suivantes:

- 500 000 XOF à la signature du contrat
- 700 000 XOF après le premier livrable (3^{em} mois)
- 600 000 XOF à la fin du dernier mois

Articles 10: CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune partie ne sera tenue responsable de quelque retard ou non-respect de ses obligations prévues par le présent contrat résultant des actes indépendants de sa volonté dont entre autres les catastrophes naturelles, les grèves, les lock outs, les émeutes, les guerres, les épidémies, les décrets gouvernementaux, les incendies, les pannes de communication, les coupures de courant, les tremblements de terre, autres catastrophes et autres cas de force majeure survenant après le fait du contrat.

Article 11: CORRECTIONS ET AMÉLIORATIONS

1. Les prestataires s'engagent à rectifier tout bug ou erreur identifié dans l'application une fois qu'elle est en service, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et sans faille conformément aux spécifications définies dans le cahier de charge initial.
2. L'employeur bénéficie du droit d'ajuster ou d'améliorer l'interface proposée par les prestataires afin de répondre à ses besoins et attentes. Ces ajustements concernent les éléments déjà mentionnés et approuvés dans la version actuelle du cahier de charge. Toutefois, toute nouvelle fonctionnalité ou modification substantielle non prévue dans le cahier de charge initial sera considérée comme une demande de modification et entraînera d'autres protocoles conformément aux termes convenus.

Article 12: TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Les travaux supplémentaires incluent toute nouvelle fonctionnalité ou modification substantielle non prévue dans le cahier de charge initial. Avant d'effectuer des corrections supplémentaires, les prestataires doivent obtenir l'approbation préalable de l'employeur concernant l'étendue des travaux et les délais.

Article 13: DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Le présent contrat de travail est régi par les dispositions :

- ✓ De la Loi n°2021-12 du 18 juin 2021 portant Code du Travail de la République du Togo ;
- ✓ Loi n°2022-019 du 15 novembre 2022 portant modification de la loi n°2021-12 du 18 juin 2021 portant Code du Travail de la République du Togo ;
- ✓ Des textes Complémentaires et des Textes d'Application du Code du Travail.

En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de se réunir dans les 15 jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'une des deux parties, ou d'un message électronique signé numériquement.

Si au termes d'un nouveau délai les deux parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à un médiateur, dans les conditions suivantes :

Médiation: Pour tous différends ou divergences d'interprétations relatives à l'exécution ou à la cessation du présent contrat, les deux parties conviennent de désigner d'un commun accord un médiateur.

Compétence Judiciaire: En cas d'échec de la médiation, les parties reprendront leur entière liberté et le différend sera soumis aux juridictions compétentes.

Article 14: MODIFICATION DU CONTRAT

Le présent contrat ne peut être complété, suppléé, amendé ou modifié que par contrat écrit entre représentants dûment autorisés des parties aux présentes.

Article 15: RESILIATION DU CONTRAT

En cas de non-respect des engagements contractuels par l'une des parties, le contrat pourra être résilié après mise en demeure restée infructueuse pendant 12 jours.

Article 16: OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

Les prestataires considèrent comme strictement confidentiel, et s'interdisent de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont ils pourront avoir connaissance à l'occasion du présent contrat. Il est tenu de les garder confidentiel dans un délai de trois (03) ans suivant la fin du présent contrat. Toutefois, les prestataires ne sauraient être tenus pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'ils en avaient connaissance antérieurement à la date de signature du présent contrat, ou s'ils les obtiennent de tiers par des moyens légitimes.

Article 17: ENTIÈRETÉ DU CONTRAT

Le présent contrat constitue l'entièreté du contrat entre les deux parties par rapport à l'objet du présent contrat et remplace tous les accords, promesses, déclarations, négociations et démarches antérieures entre les parties.

EN FOI DE QUOI, Les parties ont signé le présent contrat en pleine conscience de son contenu et de sa signification avec l'intention d'être liées par ses dispositions
Fait en double exemplaire à Avédji-Lomé, le **Lundi 01/07/2024**.

Signature des prestataires :

Signature de l'employeur:

(Précédé du nom et de la mention: lu et approuvé)

(Précédé du nom et de la mention: lu et approuvé)

(Précédé du nom et de la mention: lu et approuvé)

(Précédé du nom et de la mention: lu et approuvé)